茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司“8·31”一般事故调查报告

来源：本网 发布时间：2023-04-19 11:41:27 阅读次数： 1439

2022年8月31日16时50分左右，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司场所内，喷漆工关*生开着一辆客户送来维修车辆，撞到车间里其他三辆车和1名车间管理人员，造成1人受伤经抢救无效死亡，事故直接经济损失约92万元。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视，区有关领导及时作出指示，要求全力做好事故应急处置工作，及时做好家属安抚和社会稳定工作，迅速组织开展事故调查，查明事故原因，分清事故责任，依法对负有事故责任的单位和责任人进行处理

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区人民政府批准，于2022年9月13日成立由区政府办张世华同志为组长，区应急管理局、水东街道办、区交通运输局等单位相关领导为副组长，区应急管理局、区公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、区交通运输局、水东街道办等单位相关人员为成员的茂名市大昌行骏昇汽车销

售服务有限公司“8·31”一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明事故经过、事故应急处置情况和事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及责任人员的处理建议和事故防范工作措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事发单位情况。

茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司。该公司成立于2008年3月14日，法定代表人：李*勤，营业执照（统一社会信用代码：91440904677085659A），类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），营业期限：长期，注册资本：壹仟万元（人民币），营业执照注册地址：电白区水东镇325国道边（那楼村委会办公楼东侧）。经营范围为汽车销售（广汽本田生产系列产品及进口本田的汽车品牌）；汽车租赁；汽车零部件零售、批发；汽车装饰品、机动车润滑油批发；二手车经销、经纪；一类汽车维修、汽车总成大修维护；汽车美容、洗车；代理机动车辆保险、代理其他险种；代办机动车年审、上牌、过户手续、代办违章手续；道路救援服务；汽车信息咨询服务；零售：小百货、化工产品（不含危险化学品和易燃易爆品）；土地使用权租赁、非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司汽车维修经营已向区交通运输局备案。

（二）事故相关人员情况。

1. 李*勤，男，汉族，44岁，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司法定代表人，身份证号码：46010019780512****(，身份证地址：深圳市南山区东滨路汇宾广场汇锦阁***。

2. 张*，男，汉族，46岁，2021年2月1日被大昌贸易行汽车（中国）有限公司任命为茂名市大昌行骏昇店总经理，负责公司全面工

作，是该公司安全工作总负责人，身份证号码：340821197611102****，身份证地址：深圳市宝安区西乡银田路玉**花园*栋*座*房。

3. 杨*珠，女，汉族，34岁，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司人事行政经理，是该公司安全生产工作副组长，身份证号码：440923198810l2****，家住电白区麻岗镇后淡**村*号。

4.余*，男，汉族，47岁，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司汽车车间主任，负责一二楼车间管理，身份证号码：5111241974102****，家住深圳市南山区。

5.**林*杰（死者）**，男，汉族，40岁，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司维修车间主管，家住廉江市良垌镇**村**号，身份证号码：440881198207012****。

6.**关*生（肇事司机）**，男，汉族，41岁，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司喷漆工，身份证号码：440923198105O3****，家住茂名市高新区七迳镇*村*号，驾驶证号：440923198105O3****，经茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司考核：内驾合格。

7.**林*生（肇事车辆粤KV5**1车主）**，男,汉族，41岁，身份证号码：440923197806O7****，家住电白区马踏**。

（三）事故现场情况。

发生事故场所为茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司车辆维修部（二楼钣喷车间），钣喷车间建筑面积1984平方米，长64米、宽31米（含电梯、消防通道、配件室共284平方米），车间实际面积1700平方米，设有15个工位。

二、事故发生经过、应急处置及善后情况

（一）事故发生经过。

2022年8月26日13时许，林*生小车（粤KV5**1）因事故导致保险杠凹陷掉漆，其把车开到茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司进

行维修，办理了交接手续后就回去。

2022年8月31号16时50分左右，在茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司二楼钣喷车间，该公司维修车间主管林*杰（死者）吩咐喷漆工关*生从装配完工工位开维修车辆粤KV5**1去作业区进行抛光，之后，关*生就穿着拖鞋驾驶着粤KV5**1小车从二楼的靠窗边处拐弯开去作业区抛光，关*生在驾驶过程中不小心撞到粤N1**M小车，接着突然加速（2023年3月2日，广东中鼎司法鉴定中心司法鉴定：粤KV5**1小车事故发生时的车速为63～66km/h）撞到横停在粤N1**M小车前面的粤K2***2小车车尾，关*生驾驶粤KV5**1小车没有停下来，继续加速撞到粤K2***2小车后面停着的粤K6C**2小车，当时站在粤K6C**2小车前方的林*杰（死者）来不及躲闪，被撞倒并拖拽至碰倒该公司会议室实体墙后停下来（楼面至上0.8米高为实墙，实墙上面是钢化玻璃），粤KV**81小车受损（茂名市电白南大汽车维修中心检验鉴定：制动系、转向系合格，左前大灯、右前大灯事故中受损）。

（二）事故应急处置情况。

事故发生后，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司立即启动应急预案，该公司人员迅速拨打120急救电话和向110报警，职工陈*武、李*泰等人一起把林*杰从墙内搬出来，把他平放在地面上并进行抢救，大约10分钟左右，120救护车到了维修车间楼下，在场职工把林*杰抬到楼下送上120救护车，林*杰在送到电白区人民医院搭乘电梯途中出现出血休克、呼吸停止情况，经电白区人民医院抢救无效于当天18:30死亡。

接到事故报告后，区公安分局关草田派出所、水东街道、区应急管理局、区交通运输局等部门的相关同志及时赶到事故现场，迅速开展事故应急处置工作。区公安分局关草田派出所干警对事故现场进行了勘验，并委托广东中鼎司法鉴定中心对粤KV**81小车事故发生时的车速进行司法鉴定。

经评估，事故发生后各单位应急响应迅速，现场救援处置措施得当，应急处置有效。

（三）善后处理情况。

事故发生后，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司与死者家属进行协商调解，达成了赔偿协议，善后事宜得到妥善解决，死者家属情绪稳定，未引发影响社会稳定事件，安抚工作已结束。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

关*生（肇事司机）安全意识薄弱，穿拖鞋作业，驾驶粤KV**81小车事故发生时的车速为63～66km/h，违反了机动车维修安全生产操作规程，导致了本次事故发生。

（二）间接原因。

1.茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司对员工安全教育和督促不到位，员工安全意识淡薄，未能严格执行安全生产管理制度和操作规程，导致员工在作业过程中发生事故。

2.林*杰（死者）违反了维修操作规程，没有执行车间派工正确程序，且待修车、在修车、竣工车区域停放混乱，对车间安全生产及员工作业行为监管不严。

（三）性质认定。

经事故调查组调查认定，茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司“8·31”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、相关单位及其人员履职情况

（一）水东街道办。水东街道办高度重视安全生产工作，2022年召开30次涉及安全生产工作议题的党工委（扩大）会议，听取安全生产工作汇报，研究部署各阶段安全生产重点工作。在重要时段,街道办主要领导亲自带队开展安全检查督查，共检查企业285家，发现安全隐患176项，立行整改176项，整改率100%。该街道办分管领导和应急办人员能够按计划组织开展安全生产专项巡查、检查，开展了安全

生产宣传教育，指导、监督辖区企业安全生产工作。基本履行安全监管职责。

（二）区交通运输局。区交通运输局重视安全生产工作，2022年召开15次涉及安全生产工作议题的党组（扩大）会议，研究部署安全生产工作，举办7期交通运输安全生产教育培训班。该局制定印发了10多份有关安全生产监管工作文件，加强行业安全生产的指导和监管。该局定期召开企业监管工作会议，建立区机动车维修厂管理群，加强机动车维修行业的监督管理，指导维修企业开展经营时需要注意的事项和布置相关工作，并采取随机方式对机动车维修行业进行检查抽查。2022年6月29日，该局对茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司进行了安全生产检查，未发现存在问题。基本履行工作职责。

（三）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司法人代表李*勤。该公司建立健全了全员安全生产责任制，落实了从企业主要负责人到一线员工安全生产责任。制定了公司安全生产规章制度和操作规程，定期开展安全生产隐患排查治理、教育和应急演练。2022年度安全费用投入计划325000元，建立使用台账，安全生产工作经费方面基本得到保障。事故发生后，能及时做好善后工作，并对相关人员进行处理。李*勤基本履行了职责。

（四）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司总经理张*。被大昌贸易行汽车（中国）有限公司任命为茂名市大昌行骏昇店总经理，是该公司安全生产工作总负责人，虽然建立健全相关制度，推进公司制度化管理，但没有完全履行对安全生产工作的检查、督促职责，对事故发生负有领导责任。

（五）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司人事行政经理杨*珠。是该公司安全生产工作副组长，对公司安全生产管理方面存在问题未能及时发现和整改，对事故发生负有责任。

（六）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司汽车车间主任余*。对维修车间安全生产工作监督检查不严、教育不够，对事故发生负有责任。

五、事故责任认定及处理建议

（一）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司对员工安全教育和督促不到位，员工安全意识淡薄，未能严格执行安全生产管理制度和操作规程，导致员工在作业过程中发生事故，对事故发生负有责任。建议由茂名市电白区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，对该公司作出行政处罚。

（二）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司总经理张*，没有完全履行对安全生产工作的检查、督促职责，对事故发生负有领导责任。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对张曙个人作出行政处罚。

（三）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司喷漆工关*生（肇事司机）安全意识薄弱，穿拖鞋作业，事故发生时的车速为63～66km/h，违反了机动车维修安全生产操作规程，对事故发生负有主要责任，该行为涉嫌刑事案件，建议由茂名市公安局电白分局立案侦查。

（四）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司维修车间主任林*杰（死者）没有执行车间派工正确程序，且待修车、在修车、竣工车区域停放混乱，对车间安全生产监管不严，对事故发生负有责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

（五）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司人事行政经理杨*珠，是该公司安全生产工作副组长，对公司安全生产管理方面存在问题未能及时发现和整改，对事故发生负有责任。建议由茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司对其进行通报批评和按有关规定进行处理。

（六）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司汽车车间主任余*，对维修车间安全生产工作监督检查不严、教育不够，对事故发生

负有责任。建议由茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司对其进行通报批评和按有关规定进行处理。

六、事故防范和整改措施

此次事故暴露出我区部分企业安全生产主体责任不落实，安全生产管理不到位，从业人员违章作业的现象时有发生。为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，特提出如下建议:

（一）茂名市大昌行骏昇汽车销售服务有限公司。要深刻吸取事故教训，落实企业全员安全生产责任制，加强对员工安全培训教育，并以此次事故为案例对全体员工进行警示教育，要加强作业现场安全管理，教育督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程，杜绝在生产经营过程中出现违章作业行为。

（二）强化属地、行业安全监管责任。水东街道办要加强本辖区的安全生产监管工作，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入排查治理事故隐患，严厉打击各类非法违法、违规违章行为。区交通运输部门要认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，加强对辖区内汽修行业的日常监督检查工作，及时发现并严厉查处汽修企业违法违规行为。（水东街道办对照落实，其他镇街参照落实，区交通运输局对照落实）

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

茂名市电白区人民政府 版权所有 主办单位：茂名市电白区人民政府办公室 服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号 网站标识码：4409230003





